

1511567-05.2020.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... o único compatível, no entender desta Magistrada, com a prática do delito de roubo triplamente qualificado em concurso material com o crime de extorsão também qualificada (artigo 33, § 2º, letra "a", c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Neste sentido: "HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXECUÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODO FECHADO. MODUS OPERANDI. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av.Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1511567-05.2020.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1511567-05.2020.8.26.0114

Classe - Assunto:

- Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO SOUZA ARAÚJO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Numeração única: 1511567-05.2020.8.26.0114

Controle nº 1126/2020

Vistos etc.,

I - ADRIANO SOUZA ARAÚJO, HENRIQUE SOUSA ALVES DA SILVA, CAIO HENRIQUE DE MORAIS GALLETTE e GABRIEL ELOI DO CARMO DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos nas penas do artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, e no artigo 158, §1º e §3º, ambos c.c. o artigo 69, todos do Código Penal, porque, no dia 05 de julho de 2020, por volta das 00h40min, na Rua Guaíçara, nº 350, Jardim Itatinga, nesta cidade e comarca de Campinas, agindo em concurso e com unidade de propósitos, subtraíram, para todos, mediante violência, grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, o veículo Ford/Ka, de placas QOC-5672, sua chave original, um aparelho celular da marca Motorola, um cartão de banco Santander, uma CNH e a quantia de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), pertencentes ao ofendido

M.C.A., tendo restringido a sua liberdade.

Consta também que, nas mesmas circunstâncias, os acusados, agindo em concurso e com unidade de propósitos, constrangeram a vítima M.C.A., mediante violência, grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da sua liberdade, como condição necessária, a entregar-lhes seus cartões bancários e as respectivas senhas, com o intuito de obterem para si indevida vantagem econômica.

A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 28 de abril de 2021, momento em que foi decretada a prisão preventiva dos acusados (fls. 98/99).

Os réus foram presos (fls. 120/123, 124/127, 193/195 e 281/283).

Citados pessoalmente (fls. 175, 177, 179 e 221), os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 245/247, 257/258 e 271/272).

Não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido e designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 279/280).

Como medida de instrução criminal, em audiência anterior, em 12/01/2022, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, e, em 13/04/2022, uma vítima e os réus interrogados ao final (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual por intermédio da plataforma TEAMS – fls. 397 e 495).

Em debates, o Ministério Público pleiteou a condenação dos acusados (fls. 496/502).

A Defesa de Gabriel pugnou pela nulidade do processo e, no mérito, requereu a absolvição do acusado (fls. 503/520).

A Defesa de Henrique pleiteou a absolvição

ou, em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo legal (fls. 524/529).

A Defesa de Caio requereu a absolvição ou, em caso de condenação: a) a isenção ou

fixação da pena no mínimo legal; b) a isenção do pagamento das custas processuais;

c) a fixação de regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena (fls.

533/539). Por fim, a Defesa de Adriano pleiteou a absolvição e, alternativamente,

no caso de condenação: a) o afastamento das qualificadoras referentes ao emprego de

arma de fogo e restrição da liberdade da vítima; b) o reconhecimento do crime único

ou do concurso formal de delitos; c) a fixação da pena no mínimo legal; d) o

aumento mínimo em relação à causa de aumento de pena; e) a fixação de regime de

cumprimento de pena compatível; f) a aplicação da detração penal; g) o direito de

recorrer em liberdade (fls. 543/561).

É o relatório.

Decido.

II – De início, cumpre refutar a preliminar arguida pela Defesa.

Não há qualquer vício capaz de inquinar de nulidade a audiência realizada, visto

que não restou comprovado o cerceamento de defesa aduzido pelo defensor.

Observo que a alteração legislativa trazida pelo artigo 212 do Código de Processo

Penal se trata de questão procedimental, de forma que o modelo vigente busca evitar

a repetição de perguntas quando já expressas por quaisquer das partes.

Como se verá adiante, restou evidente que a vítima realizou o reconhecimento de

todos os acusados em audiência, tendo inclusive identificado as suas condutas

durante a empreitada criminosas.

Desta forma, ao conduzir a audiência e evitar perguntas repetitivas acerca da

identificação dos réus, esta Magistrada assegurou a todos os acusados e exercício

da ampla defesa.

Desta forma, refutada a preliminar, passo à análise do mérito.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade restou demonstrada pelos Boletins de Ocorrência de fls. 11/12 e 13/15.

Quanto à autoria, os acusados negaram a prática dos delitos.

Henrique disse ter sofrido um acidente de motocicleta em maio de 2020 que resultou

em problemas mucomaxilares, bem como atrofia dos nervos do braço esquerdo, tendo

perdido o movimento e força neste membro, o que tornou necessário o uso de tipóia.

Acrescentou que, quando do ocorrido, se recuperava do acidente na sua casa e

recebia auxílio emergencial. Por fim, afirmou conhecer os corréus Gabriel, Adriano

e Caio, tendo esclarecido que estes dois últimos moravam próximo à sua residência.

Caio afirmou que estava em sua casa e recebia auxílio emergencial quando dos fatos,

tendo acrescentado que conhecia Adriano, pois ele residia próximo à sua residência.

Por fim, negou conhecer Gabriel e Henrique.

Adriano admitiu em parte a subtração; negou o uso de arma de fogo ou a participação de Henrique e Gabriel na prática dos delitos, tendo se negado a informar o nome dos seus então comparsas na ocasião. Por fim, disse ter praticado um roubo anterior juntamente com um indivíduo de prenome Abner.

Gabriel alegou que na data dos fatos estava na sua casa com a sua namorada, tendo acrescentado que recebia auxílio emergencial na ocasião. Por fim, negou conhecer todos os demais acusados.

No entanto, a vítima M. disse ter deixado uma passageira no Jardim Itatinga e parado o veículo para aguardar a próxima corrida, momento em que quatro indivíduos ingressaram no automóvel, um deles armado, e exigiram que dirigisse até uma rua sem saída. Disse que um dos agentes o puxou para o banco de trás e o jogou no chão do carro, enquanto um outro passou para a condução do automóvel. Afirmou ter sido agredido com coronhadas com uma arma de fogo, bem como socos, tendo eles exigido as senhas dos cartões e celular e ameaçado a sua vida. Ainda, posteriormente, se recordou da senha do aplicativo, momento em que eles “passaram” o cartão na maquininha, tendo esclarecido que o aparelho utilizado já estava na posse dos roubadores quando da prática do delito. Afirmou ter sido subtraído o dinheiro que havia na sua meia, bem como documentos e o carro, tendo ficado cerca de duas horas em poder dos assaltantes. Acrescentou que os agentes não obtiveram êxito na subtração dos valores do banco, pois não tinha quantia em conta. Aduziu que o seu veículo foi localizado com avarias dois ou três dias após o ocorrido.

Ainda, afirmou ter identificado fotograficamente os quatro acusados na fase policial e, após, reconhecido três pessoalmente; no entanto, esclareceu que, muito embora tenha reconhecido Gabriel somente por foto, se recordava bem do seu rosto já que foi agredido por ele. Em juízo, reconheceu Henrique como o indivíduo que permaneceu no banco traseiro, tendo sido o responsável por lhe aplicar uma gravata e o puxar para trás; disse que Gabriel era “parecido” com o agente que deixou o banco de trás e assumiu a direção do automóvel; identificou Caio como o indivíduo que estava na posse da arma de fogo, tendo sentado no banco da frente do passageiro e, após, entregado a sua arma para outro agente e passado o seu cartão na maquininha; por fim, reconheceu Adriano como o agente que lhe deu uma coronhada e também tentou passar o seu cartão na maquininha. Ainda, acrescentou que Henrique não utilizava tipóia na ocasião, não tendo percebido qualquer deficiência no seu braço, momento em que também negou ter declarado informalmente na delegacia que o acusado fazia uso de uma tipóia quando dos fatos.

O policial civil Adalberto relatou que na região de Campinas ocorreram diversos crimes de roubo e extorsão à motoristas de aplicativos e mobilidade urbana e Adriano e Caio já haviam sido identificados em duas ocorrências anteriores, tendo eles agido com o mesmo modus operandi. Ainda, esclareceu que, nas ocorrências anteriores, o contato com a vítima foi realizado por intermédio do aplicativo acionado do interior da casa de Caio, enquanto foi utilizada uma maquininha do PagSeguro que estava na posse de Adriano. No mais, foi constatado, mediante fotos postadas em suas redes sociais, Facebook e Instagram, um vínculo de amizade entre Adriano, Caio, Henrique e Gabriel, tendo sido apresentadas as fotografias à vítima que identificou os quatro agentes como autores dos delitos. Na sequência, foi determinada a prisão temporária de Adriano, Caio e Henrique, momento em que Henrique e Caio foram presos e identificados pessoalmente, enquanto Adriano conseguiu se evadir. Ainda, esclareceu que, ao ser realizado o reconhecimento fotográfico na delegacia de polícia, a foto do acusado foi apresentada à vítima juntamente a duas os três fotos de indivíduos semelhantes. No mais, acerca do acusado Gabriel, em razão de não ter sido requerida a sua prisão temporária, não foi realizado o seu reconhecimento pessoal na fase policial. Questionado pela Defesa, relatou também ter chegado à figura de Henrique como suspeito através das características físicas informadas pela vítima, inclusive o problema relatado no seu braço esquerdo decorrente de uma queda de motocicleta, tendo o ofendido acrescentado informalmente que o agente utilizava uma tipóia quando da prática delitiva.

Por fim, no mesmo sentido o depoimento do policial civil Marcelo que relatou ter

recebido informações acerca da ocorrência e identificado possíveis suspeitos que atuavam com o mesmo modus operandi na região, tendo a vítima os reconhecido como os autores dos delitos. Ainda, os acusados Caio e Henrique foram detidos e identificados pessoalmente, tendo Adriano se evadido. Esclareceu que parentes de Gabriel informaram que ele estaria no estado do Maranhão. Acrescentou que todos os agentes residem próximos e através da identificação da figura de um deles, chegou-se aos demais, tendo eles já agido juntos anteriormente. Ainda, a vítima relatou que os réus usavam máscaras quando da abordagem inicial; no entanto, posteriormente, a retiraram, momento em que visualizou as suas faces, não tendo o ofendido mencionado qualquer característica especial dos acusados. Em sendo assim, patente que diante das provas dos autos a condenação dos réus é de rigor.

Primeiramente, insta consignar que o ofendido relatou ter sido abordado por quatro agentes, um deles armado, tendo sido subtraídos seu automóvel, dinheiro e documentos, bem como confirmou o fornecimento das senhas dos cartões para tentativas de saques. Finalmente, asseverou ter sido agredido e, ainda, teve sua liberdade restringida durante toda a ação criminosa.

Ademais, não há que se falar em depoimento comprometido da vítima ou em falsas memórias em razão de abalo emocional. Neste sentido o seguinte julgado: "Validade Entendimento de que a palavra da vítima, porque protagonista do fato delituoso, não se recebe com reservas, senão como expressão da verdade, que só a prova do erro ou da má-fé pode abalar." (TJSP Ap. Criminal nº 1.145.366.3/0 São Paulo 5ª Câmara Criminal Rel. Des. Carlos Biasotti j. 03/04/2008).

Ainda, a alegação de irregularidades no reconhecimento, tanto na fase policial quanto na judicial, não tem o alcance pretendido pela Defesa. Como é sabido, o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal não diz respeito a uma obrigatoriedade, mas sim a uma recomendação.

Neste sentido o seguinte julgado: "Este Tribunal Superior é firme no entendimento de que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova. No caso, o Tribunal a quo considerou outros elementos de prova além do reconhecimento pessoal dos agentes realizado extrajudicialmente para embasar a condenação, notadamente os depoimentos das vítimas que, além de reconhecerem os réus, também em juízo, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, narraram de forma harmônica as circunstâncias em que o delito foi praticado." (STJ - AgRg no AREsp 837.171/MA - Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Sexta Turma - j. 12/04/2016).

Ressalto que o policial civil Adalberto relatou como se deu a identificação fotográfica dos acusados no distrito policial, momento em que foram apresentadas diversas imagens de pessoas semelhantes a eles; portanto, o fato de não terem sido juntadas aos autos as fotografias apresentadas ao ofendido não tem o alcance pretendido pela Defesa.

E, desta forma, diferentemente do colocado pela Defesa de Caio, os acusados não foram apresentados como "roubadores" e induzidas as suas identificações na fase policial.

Também a alegação no sentido de que não foram colocados indivíduos semelhantes a Henrique no seu reconhecimento pessoal na delegacia de polícia não tem o alcance pretendido pela Defesa.

O fato é que a vítima identificou todos os acusados por meio fotográfico (fls. 16), bem como Henrique e Caio pessoalmente e sem sombra de dúvidas na fase policial (fls. 31); ainda reconheceu todos os acusados em juízo.

Portanto, diante do reconhecimento fotográfico e pessoal de Henrique na delegacia de polícia, bem como em juízo, se mostrou desnecessária a apresentação da fotografia de outro indivíduo de prenome "Abner" para identificação em audiência.

E, ainda que a identificação dos acusados em juízo tenha ocorrido um ano após o ocorrido como colocado pela Defesa de Adriano, ressalto que na fase policial se deu logo após os fatos.

No mais, muito embora a vítima tenha dito inicialmente que o acusado Gabriel era

“parecido” com um dos responsáveis pela abordagem, com o andamento e a dinâmica da audiência, restou evidente a sua identificação como um dos autores do delito, tendo o ofendido acrescentado que ele foi o responsável por assumir a direção do automóvel.

Desta forma, totalmente descabida a alegação da Defesa de Gabriel no sentido de que a vítima teria sido induzida ao reconhecimento do acusado.

No mais, ainda que o ofendido tenha dito na fase policial que Caio o teria puxado para trás no carro (fls. 30) e, em audiência, que Caio estava na posse da arma de fogo e sentado no banco da frente do passageiro; é certo que foram quatro os responsáveis pela abordagem e toda a ação envolveu agressões e violência; portanto, é comum a ocorrência de pequenas divergências acerca da dinâmica dos fatos nas declarações da vítima, o que não afasta a autoria delitiva.

Ademais, as declarações do ofendido são suficientes para indicar que o crime em tela foi cometido mediante concurso de agentes, tendo em vista que indicou a presença de todos os quatro acusados na prática delitiva.

Do mesmo modo, restou caracterizada a qualificadora relativa à restrição de liberdade da vítima, uma vez que permaneceu sob o poder dos assaltantes por cerca de duas horas.

E, diferentemente do colocado pela defesa de Adriano, o ofendido não demonstrou qualquer dúvidas acerca do tempo de duração da empreitada criminoso.

Saliento que embora a arma de fogo não tenha sido apreendida, as declarações da vítima constituem elemento suficiente a evidenciar o seu emprego, tendo ela dito que os acusados a utilizaram para lhe atingir com coronhadas. No mais, deve-se notar que essa constitui circunstância objetiva do tipo qualificado e, portanto, comunicável entre os agentes.

Neste sentido: “O STJ tem entendimento de que para a caracterização da majorante relativa à utilização de arma de fogo são dispensáveis a sua apreensão e a perícia. Precedente. A inclusão do art. 157, § 2º-A, do Código Penal apenas tornou mais severa a pena decorrente da utilização de arma de fogo no delito de roubo e não acrescentou nenhum outro aspecto objetivo ou subjetivo que possa justificar a mudança da jurisprudência.” (STJ – HC 579.177/SP – Rel. Min. RIBEIRO DANTAS – Quinta Turma – j. 09/06/2020)

Também não há que se falar em ausência de proporcionalidade entre a conduta do agente e a aplicação de pena do delito qualificado em razão da arma não ter sido apreendida/periciada, uma vez que esta Magistrada entende que caberia aos acusados provarem que a arma utilizada no assalto não tinha potencialidade lesiva. Neste sentido, o seguinte julgado: “CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF. II – Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III – A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só – desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela – instrumento capaz de qualificar o crime de roubo. IV – Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V – Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria” (STJ – REsp 961863/RS – Terceira Seção – rel. Min. Celso Limongi / desembargador convocado do TJSP – rel. p/ acórdão Gilson Dipp – j. 13.12.2010).

Ademais, os policiais civis relataram de forma harmônica que os acusados já eram suspeitos em investigações anteriores em que agiram com mesmo modus operandi, tendo a vítima os identificado como autores dos delitos.

E, como se sabe, os policiais civis podem ser testemunhas e seus depoimentos têm o valor que possam merecer em conjunto com as demais provas produzidas nos autos. Nesse sentido, entendimento do STJ: "Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes." (Habeas Corpus 115516/SP – STJ – 5ª Turma – Rel. Min. Laurita Vaz, julgamento em 03/02/2009).

Neste ponto, ainda que o policial civil Adalberto tenha afirmado que a vítima informalmente lhe disse que o acusado Henrique utilizava tipóia na ocasião e o ofendido negado ter repassado esta informação ao policial, observo que tal dissensão não tem o condão de fragilizar a segura prova acusatória no que tange à prática do roubo e extorsão.

Os policiais civis, como se sabe, fazem diversos patrulhamentos e diversas prisões e somente um fato concreto poderia impugnar o teor de seus depoimentos. É plenamente justificável o esquecimento de detalhes das ocorrências com as quais têm contato; assim, basta que seus depoimentos sejam coesos e harmônicos no que se refere à essência do fato delituoso.

Nesse sentido: "Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Flagrante forjado. Inocorrência. Invalidade dos depoimentos das testemunhas policiais Declarações coesas nos pontos fulcrais, que são corroboradas pelas demais provas dos autos. Eventuais divergências sobre questões secundárias não possuem o condão de desacreditar as falas. Validade. Precedentes. Condenação mantida." (TJ/SP - Apelação nº 0013590- 31.2009.8.26.0066, 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, São Paulo, 14 de junho de 2012, relator Des. Silmar Fernandes).

E, ainda, tem-se a prática do delito de extorsão se os agentes, após a subtração dos bens da vítima, a obriga a fornecer cartão bancário e senha com o objetivo de efetuar saques.

No mais, caracterizado o tipo penal descrito no §3º do artigo 158 do já mencionado Estatuto Repressivo uma vez preenchidos os requisitos necessários para a configuração do delito: constrangimento ilegal, intenção de se obter vantagem econômica indevida, que esse constrangimento seja praticado mediante a restrição da liberdade da vítima e, finalmente, que tal restrição seja indispensável para se obter a vantagem econômica indevida.

Neste sentido o seguinte julgado: "Apelação Criminal. Extorsão mediante seqüestro e Roubo qualificado. Absolvição por insuficiência probatória pelo crime de extorsão, alegando que as ações foram praticadas no mesmo contexto. Subsidiariamente, pretende o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, bem como a imposição de regime mais ameno para início de cumprimento de pena. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Extorsão restou caracterizada posto que a obtenção de vantagem é mero exaurimento da conduta. Reconhecimento da extorsão com restrição da liberdade da vítima, nos moldes adotado pelo art. 158, § 3º, primeira parte, do Código Penal. Cabimento da hipótese do chamado "seqüestro relâmpago", onde a restrição da liberdade da vítima é por prazo menor do que na hipótese da extorsão mediante seqüestro, onde permanece em cativeiro até que os agentes recebam a vantagem exigida para libertar a vítima. Recurso improvido." (Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator(a): José Damião Pinheiro Machado Cogan; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 01/08/2013; Data de registro: 06/08/2013).

Ainda, não prospera a alegação da Defesa no sentido da ocorrência de crime único. Ainda que cometidos no mesmo contexto fático, é certo que as condutas de roubo e extorsão resultaram de desígnios autônomos e a extorsão praticada com objetivo voltado à obtenção de vantagem é diversa daquela já auferida no roubo.

O assalto se consumou no momento em que os indivíduos abordaram a vítima e, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram seu dinheiro, documentos e veículo.

No entanto, em um segundo momento, mediante restrição da sua liberdade, exigiram a entrega de seus cartões e senhas para efetuarem saques.

E, ainda que a Defesa de Gabriel tenha alegado que na fase policial a vítima disse que em determinado momento o acusado desembarcou do automóvel, evidente que todos estavam previamente conluiados para prática tanto do roubo quanto da extorsão. Outrossim, não há que se falar na ocorrência de crime formal; esta Magistrada entende que é o caso de reconhecimento de roubo triplamente qualificado, em concurso material com o delito de extorsão cometido mediante concurso de pessoas, emprego de arma e restrição da liberdade da vítima.

Neste sentido o seguinte julgado: "PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO. CRIME ÚNICO. INEXISTÊNCIA. CONDUTAS DIVERSAS, PRATICADAS EM CONCURSO MATERIAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DE ESPÉCIES DIFERENTES. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, se durante o mesmo contexto fático, o agente, mediante grave ameaça, subtrai coisa móvel da vítima e exige que ela forneça a senha do cartão do banco para a realização de saques em sua conta bancária, configuram-se os crimes de roubo e extorsão, em concurso material. 2. No caso, os agravantes, após subtraírem os bens da vítima, restringiram a sua liberdade, retendo-a no interior do seu automóvel juntamente com a sua filha, e a obrigaram a fornecer a senha do cartão bancário, tudo mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, circunstâncias que demonstram a existência de desígnios autônomos e distintos, evidenciando-se o concurso material e não crime único. 3. Ademais, ambas as turmas da Egrégia Terceira Seção desta Corte Superior firmaram entendimento de que os crimes de roubo e extorsão, a despeito de serem da mesma natureza, são infrações de espécies diferentes, razão pela qual não há como admitir a continuidade delitiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ - AgRg no AREsp 745.957/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 10/12/2015) E ainda: "HABEAS CORPUS" - ROUBO E EXTORSÃO - CONCURSO MATERIAL - CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA - TRATAMENTO PENAL AUTÔNOMO - DUPLA INCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE - ORDEM DENEGADA. OS DELITOS DE ROUBO E DE EXTORSÃO, POR NÃO CONSTITUIREM CRIMES DA MESMA ESPÉCIE, DEVEM SER SANCIONADOS AUTONOMAMENTE, APLICANDO-SE-LHES A REGRA DO CUMULO MATERIAL. A PRÁTICA DE CRIMES EM SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE CONCURSO MATERIAL AUTORIZA A APLICAÇÃO, SOBRE CADA UM DELES, DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA, SEM QUE ISSO CARACTERIZE DUPLA INCIDÊNCIA DESSES FATORES DE MAJORAÇÃO DA SANÇÃO PENAL." (HC 69810, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 16/03/1993, DJ 18-06-1993 PP-12112 EMENT VOL-01708-03 PP-00460)".

Não procede a alegação da Defesa de Adriano no sentido da ocorrência do bis in idem quanto ao reconhecimento da qualificadora relativa à restrição da liberdade da vítima tanto no roubo quanto na extorsão; observo que as condutas praticadas são diversas e, portanto, caracterizam tipos penais diferentes.

Portanto, ainda que o acusado Adriano tenha admitido o roubo e negado o uso de arma de fogo ou a participação dos corréus, restou demonstrado nos autos que todos os acusados praticaram o roubo e a extorsão em concurso material, ambos qualificados pelo concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. Ressalto que muito embora o acusado Gabriel tenha negado a sua participação nos delitos dizendo que estava em sua residência com a sua namorada, os "prints" de conversas realizadas entre ele e a sua suposta namorada e juntados pela sua própria Defesa, mostram o contrário.

Observa-se a fls. 309/310 que o réu Gabriel supostamente manteve uma conversa com a sua namorada no dia dos fatos e em horário próximo ao ocorrido, momento em que ela lhe disse: "Eu estou vendo que vc quer ficar na rua"; portanto, diferentemente do alegado pelo acusado, ele não estava em sua residência na companhia de sua namorada quando dos fatos.

Acerca do indeferimento do pedido de expedição e ofício à companhia telefônica da linha utilizada por Gabriel, remeto à decisão de fls. 323/324: "Nesse sentido, tanto o print fornecido quanto a diligência requerida não possuem o condão de comprovar a localização do réu, desacompanhado de outros elementos que demonstrem a verossimilhança do alegado, que cabe a Defesa evidenciar."

Ainda, cumpre ressaltar que a fls. 24 consta um relatório de cumprimento de prisão

temporária e busca e apreensão em face de Henrique, Caio e Adriano; no entanto, se trata de mandado expedido nos autos nº 15075-11-26.2020.8.26.0114 apensado ao inquérito policial nº 1507505-19.2020.8.26.0114 também em trâmite perante esta 1ª Vara Criminal.

Portanto, a alegação da Defesa no sentido de que não teria sido expedido mandado de prisão temporária em relação ao acusado Gabriel por falta de provas não tem qualquer fundamento já que os mandados em questão foram expedidos em autos diversos.

E o fato do acusado Henrique ter sofrido um acidente em maio de 2020 e lesionado o braço esquerdo não tem o alcance pretendido pela Defesa.

Inicialmente ressalto que o acidente se deu em maio e os crimes dos presentes autos cometidos em julho do ano de 2020; portanto, dois meses decorreram entre os dois eventos.

E, ainda que a Defesa tenha juntado relatórios médicos (fls. 212/216), o fato é que, mesmo que o acusado Henrique tenha passado por cirurgias em maio, isto não o impediria de cometer os delitos narrados na denúncia ou ter dado uma "gravata" na vítima.

Por fim, em se tratando de ação penal pública, o pedido de gratuidade da justiça da Defesa de Caio não comporta deferimento, tendo em vista que competirá somente ao Juízo da Execução Penal a análise do estado de hipossuficiência do acusado, em caso de condenação.

Ainda, eventual concessão do benefício não levará à impossibilidade de condenação do réu ao pagamento de custas, mas tão somente à suspensão de sua exigibilidade, tendo em vista a permanência da sua imposição por força do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Neste sentido, o seguinte julgado: "A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório (AgRg no RESp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019)." (STJ - AgRg no AREsp 1601324/TO - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - Quinta Turma - j. 18/02/2020)

Ainda, neste mesmo sentido, não é o caso de isenção do pagamento da multa diante da alegação da Defesa de carência de recursos financeiros. Neste sentido, o seguinte julgado: "RECURSO ESPECIAL. PENAL. DIMINUIÇÃO DA PENA. ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 231 DO STJ. CUMPRIMENTO DA PENA DE MULTA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. A diminuição da pena a quem do mínimo legal em face de circunstância atenuante destoa do entendimento cristalizado na Súmula n.º 231 desta Egrégia Corte Superior de Justiça. 2. Cabe ao Juízo da Execução avaliar a miserabilidade jurídica do sentenciado, examinando as condições sócio-econômicas para o pagamento da multa e custas processuais sem prejuízo para seu sustento e de sua família. 3. Recurso especial conhecido e provido." (STJ - RESp 748.664/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 627). Desta forma, feita esta última observação, diante das provas apuradas neste processo, a condenação dos réus é de rigor.

Passo, assim, à dosagem das penas.

PENA - ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V, E §2ºA, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL - RÉU ADRIANO. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de liberdade em 4 (quatro) anos de reclusão e a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão



da modesta situação econômica do réu que se declarou ajudante geral (fls. 72). Muito embora confesso, inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ, do seguinte teor: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Tendo em vista a sua reincidência (autos nº 3014996-47.2013.8.26.0114 da 3ª Vara Criminal de Campinas - certidão de fls. 169/171), AUMENTO as penas de 1/6 (um sexto) o que dá 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Ainda, observo que há nos presentes autos elementos que justificam o aumento sucessivo em relação às qualificadoras, uma vez que o ofendido foi abordado pelos quatro acusados e, mediante emprego de arma de fogo, permaneceu em poder dos assaltantes por quase duas horas, tendo sido agredido e ameaçado durante toda a conduta criminosa. Portanto, restaram comprovados motivos que extrapolam as circunstâncias elementares do tipo penal. Desta forma, em razão das qualificadoras previstas no artigo 157, §2º, incisos II e V, AUMENTO as penas de 2/5 (dois quintos), o que dá 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 12 (dozes) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Ainda, considerando o §2ºA, inciso I do mesmo artigo, AUMENTO as penas de 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, a segregativa de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a pecuniária de 25 (vinte e cinco) dias-multa. Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, incisos I e II, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 4 (quatro) anos, houve grave ameaça à pessoa da vítima e o réu é reincidente.

PENA - ARTIGO 158, §1º E §3º, DO CÓDIGO PENAL - RÉU ADRIANO. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de liberdade em 06 (seis) anos de reclusão e a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que se declarou ajudante geral (fls. 72). Muito embora confesso, inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ, do seguinte teor: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Tendo em vista a sua reincidência (autos nº 3014996-47.2013.8.26.0114 da 3ª Vara Criminal de Campinas - certidão de fls. 169/171), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá 07 (sete) anos de reclusão e pena pecuniária de 11 (onze) dias-multa. Por fim, considerando o disposto no §1º do artigo 158 do Código Penal, bem como que o crime foi cometido por quatro pessoas e com emprego de arma de fogo, AUMENTO ambas as penas de 1/2 (metade), o que dá, como pena final, a segregativa de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pecuniária de 16 (dezesseis) dias-multa. Inviável a substituição de pena prevista no artigo 44 do Código Penal em razão do disposto no artigo 69, §1º, do Código Penal.

PENA - ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V, E §2ºA, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL - RÉU HENRIQUE. O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa em 4 (quatro) anos de reclusão e a pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que declarou estar desempregado (fls. 27). Ainda, observo que há nos presentes autos elementos que justificam o aumento sucessivo em relação às qualificadoras, uma vez que o ofendido foi abordado pelos quatro acusados e, mediante emprego de arma de fogo, permaneceu em poder dos assaltantes por quase duas horas, tendo sido agredido e ameaçado durante toda a conduta criminosa. Portanto, restaram comprovados motivos que extrapolam as circunstâncias elementares do tipo penal. Desta forma, em razão das qualificadoras previstas no artigo 157, §2º, incisos II e V, AUMENTO as penas de 2/5 (dois quintos), o que dá 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (dias) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Ainda, considerando o §2ºA, inciso I do mesmo artigo, AUMENTO as penas de 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, a segregativa de 9 (nove) anos e 4 (quatro)

meses de reclusão e a pecuniária de 23 (vinte e três) dias-multa. Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que houve grave ameaça à pessoa da vítima e a pena é superior a 4 anos.

PENA - ARTIGO 158, §1º E §3º, DO CÓDIGO PENAL - RÉU HENRIQUE. O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de liberdade em 06 (seis) anos de reclusão e a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que declarou estar desempregado (fls. 27). Ainda, considerando o disposto no §1º do artigo 158 do Código Penal, bem como que o crime foi cometido por quatro pessoas e com emprego de arma de fogo, AUMENTO ambas as penas de 1/2 (metade), o que dá, como pena final, a segregativa de 09 (nove) anos de reclusão e a pecuniária de 15 (quinze) dias-multa. Inviável a substituição de pena prevista no artigo 44 do Código Penal em razão do disposto no artigo 69, §1º, do Código Penal.

PENA - ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V, E §2ºA, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL - RÉU CAIO. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de liberdade em 4 (quatro) anos de reclusão e a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que declarou estar desempregado (fls. 35). Tendo em vista a sua reincidência (autos nº 0004091-58.2018.8.26.0114 da 4ª Vara Criminal de Campinas - certidão de fls. 160/161), AUMENTO as penas de 1/6 (um sexto) o que dá 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Ainda, observo que há nos presentes autos elementos que justificam o aumento sucessivo em relação às qualificadoras, uma vez que o ofendido foi abordado pelos quatro acusados e, mediante emprego de arma de fogo, permaneceu em poder dos assaltantes por quase duas horas, tendo sido agredido e ameaçado durante toda a conduta criminosa. Portanto, restaram comprovados motivos que extrapolam as circunstâncias elementares do tipo penal. Desta forma, em razão das qualificadoras previstas no artigo 157, §2º, incisos II e V, AUMENTO as penas de 2/5 (dois quintos), o que dá 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 12 (dozes) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Ainda, considerando o §2ºA, inciso I do mesmo artigo, AUMENTO as penas de 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, a segregativa de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a pecuniária de 25 (vinte e cinco) dias-multa. Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, incisos I e II, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 4 (quatro) anos, houve grave ameaça à pessoa da vítima e o réu é reincidente.

PENA - ARTIGO 158, §1º E §3º, DO CÓDIGO PENAL - RÉU CAIO. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de liberdade em 06 (seis) anos de reclusão e a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que declarou estar desempregado (fls. 35). Tendo em vista a sua reincidência (autos nº 0004091-58.2018.8.26.0114 da 4ª Vara Criminal de Campinas - certidão de fls. 160/161), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá 07 (sete) anos de reclusão e pena pecuniária de 11 (onze) dias-multa. Por fim, considerando o disposto no §1º do artigo 158 do Código Penal, bem como que o crime foi cometido por quatro pessoas e com emprego de arma de fogo, AUMENTO ambas as penas de 1/2 (metade), o que dá, como pena final, a segregativa de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pecuniária de 16 (dezesseis) dias-multa. Inviável a substituição de pena prevista no artigo 44 do Código Penal em razão do disposto no artigo 69, §1º, do Código Penal.

PENA - ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V, E §2ºA, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL -

RÉU GABRIEL. O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa em 4 (quatro) anos de reclusão e a pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que se declarou auxiliar geral (fls. 76). Ainda, observo que há nos presentes autos elementos que justificam o aumento sucessivo em relação às qualificadoras, uma vez que o ofendido foi abordado pelos quatro acusados e, mediante emprego de arma de fogo, permaneceu em poder dos assaltantes por quase duas horas, tendo sido agredido e ameaçado durante toda a conduta criminosa. Portanto, restaram comprovados motivos que extrapolam as circunstâncias elementares do tipo penal. Desta forma, em razão das qualificadoras previstas no artigo 157, §2º, incisos II e V, AUMENTO as penas de 2/5 (dois quintos), o que dá 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (dias) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Ainda, considerando o §2ºA, inciso I do mesmo artigo, AUMENTO as penas de 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, a segregativa de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e a pecuniária de 23 (vinte e três) dias-multa. Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que houve grave ameaça à pessoa da vítima e a pena é superior a 4 anos.

PENA - ARTIGO 158, §1º E §3º, DO CÓDIGO PENAL - RÉU GABRIEL. O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de liberdade em 06 (seis) anos de reclusão e a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que se declarou auxiliar geral (fls. 76). Ainda, considerando o disposto no §1º do artigo 158 do Código Penal, bem como que o crime foi cometido por quatro pessoas e com emprego de arma de fogo, AUMENTO ambas as penas de 1/2 (metade), o que dá, como pena final, a segregativa de 09 (nove) anos de reclusão e a pecuniária de 15 (quinze) dias-multa. Inviável a substituição de pena prevista no artigo 44 do Código Penal em razão do disposto no artigo 69, §1º, do Código Penal.

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para:

A) CONDENAR o acusado ADRIANO SOUZA ARAÚJO, qualificado nos autos (RG n.º 42.260.792 - IIRGD - fls. 190), à pena segregativa de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal; e

A.1) CONDENÁ-LO TAMBÉM à pena segregativa de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, §2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 158, §1º e §3º, do Código Penal. Reincidente, deverá iniciar o cumprimento de pena corporal no regime fechado, o único compatível, no entender desta Magistrada, com a prática do delito de roubo triplamente qualificado em concurso material com o crime de extorsão também qualificada (artigo 33, § 2º, letra "a", c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Neste sentido: "HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXECUÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODO FECHADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. DESFAVORABILIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSIÇÃO DA FORMA MAIS GRAVOSA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não obstante a primariedade do paciente e a fixação da reprimenda em patamar inferior a 8 anos de reclusão, verifica-se que a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da sanção reclusiva se encontra devidamente justificada com base na especificidade do caso sub examine,

haja vista a desfavorabilidade de circunstâncias judiciais e a gravidade concreta do delito de roubo perpetrado, razão pela qual não há constrangimento ilegal algum a ser sanado pela via eleita. 2. Ordem denegada.” (HC n.º 168.264-SP – Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – 6ª Turma – STJ – j. 27/09/2011).

B) CONDENAR o acusado HENRIQUE SOUSA ALVES DA SILVA, qualificado nos autos (RG n.º 38.957.625 – IIRGD – fls. 183), à pena segregativa de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, §2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal; e

B.1) CONDENÁ-LO TAMBÉM à pena segregativa de 09 (nove) anos de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 15 (quinze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, §2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 158, §1º e §3º, do Código Penal.

Não obstante primário, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena corporal no regime fechado, o único compatível, no entender desta Magistrada, com a prática do delito de roubo triplamente qualificado em concurso material com o crime de extorsão também qualificada (artigo 33, § 2º, letra “a”, c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) Conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena pressupõe a análise do quantum da sanção, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. In casu, o eg. Tribunal de origem bem fundamentou a fixação do regime fechado, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi empregado na execução do crime, circunstâncias que justificam o recrudesimento do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, considerando o quantum de pena estabelecido, e a fundamentação concreta levada a efeito pelo eg. Tribunal de origem, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o fechado, mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no HC 611810 / SP – Rel. Min. FELIX FISCHER – Quinta Turma – j. 09/12/2020)

C) CONDENAR o acusado CAIO HENRIQUE DE MORAIS GALLETTE, qualificado nos autos (RG n.º 54.456.476 – IIRGD – fls. 186), à pena segregativa de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, §2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 157, §2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal; e

C.1) CONDENÁ-LO TAMBÉM à pena segregativa de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, §2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 158, §1º e §3º, do Código Penal. Reincidente, deverá iniciar o cumprimento de pena corporal no regime fechado, o único compatível, no entender desta Magistrada, com a prática do delito de roubo triplamente qualificado em concurso material com o crime de extorsão também qualificada (artigo 33, § 2º, letra “a”, c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Neste sentido: “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXECUÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODO FECHADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. DESFAVORABILIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSIÇÃO DA FORMA MAIS GRAVOSA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não obstante a primariedade do paciente e a fixação da reprimenda em patamar inferior a 8 anos de reclusão, verifica-se que a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da sanção reclusiva se encontra